

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1403/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

จำกั้ด

โจทก์

นายล้วน นาคโสภา กับพวก

ຈຳເລຍ

นายฐชาติ จิตเอื้อ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา บริษัทอิชูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เสียหาย
ขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างพิจารณา (อันดับ166)

จำนวนที่ 1 ฎีกา (อันดับ 175)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ ศาลชั้นต้นสั่งว่าส่งศาลฎีกา
พิจารณาสั่ง (อันดับ 183,182)

คำสั่ง

ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 มิได้ฎีกา ไม่มีคดีสำหรับจำเลยที่ 2อยู่ระหว่างพิจารณา
ของศาลฎีกา จำเลยที่ 2 จึงไม่อาจขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาต่อศาลฎีกาได้ แต่
อยู่ในอำนาจศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาสั่งยกคำร้อง

ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 มิได้ฎีกา ไม่มีคดีสำหรับจำเลยที่ 2อยู่ระหว่างพิจารณา
ของศาลฎีกา จำเลยที่ 2 จึงไม่อาจขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาต่อศาลฎีกาได้ แต่
อยู่ในอำนาจศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาสั่งยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ